

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 424

El día viernes 05 de mayo 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Arq. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría,** ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Ing. Ignacio Ibarra; Biolg. Cecilia Eynard.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 421.
- Arbolado Publico.
- Avances UT (Estudio de densidades y retiros)

Comienza la sesión a las 9:20 horas. Liliana Bina dice que recibió el dictamen que se realizó para elevar a la SDUA relacionado con el expediente de la calle Los Cerros. Le sorprendió porque en la última Ut que ella estuvo, habían quedado que se le iba a pedir que presentara una propuesta de traza para seguir evaluándola. La nota lo da por cerrado en el CPUA, solicitándole un proyecto, con todas las condiciones del mismo. Cuando uno avanza en todas esas precisiones se le está diciendo que se le va a aprobar. Le recuerda a la plenaria que la zona no solo es área protegida sino que no se tiene como aprobar eso sino por una ordenanza de concertación, declararla de interés turístico, lotes de más de 2000 mts. No hay otro instrumento porque no se pueden hacer excepciones. No le parecen pertinentes las condiciones que debe reunir la calle.

Alberto Verdinelli dice que él hizo la nota, es un segundo borrador y no es definitiva.

- Se debate.

Nazareth Margonari comparte el segundo borrador y pregunta si lo único que iría sería el primer punto.

Laura Colladon dice que hay leyes nacionales, provinciales y municipales que prohíben construir allí. No sabe porque no se entiende. Es zona intangible por

ordenanzas, está triplemente protegida y se sigue viendo cómo hacer para que se construya en un área intangible. Realmente no lo entiende.

Liliana Bina dice que la senda es sin tocar, sin romper. Lo que tiene que hacer el propietario es demostrar que es real lo que está diciendo. Porque se planteó que en el terreno de al lado entraba con el auto por la quebrada natural sin romper. Si entra por su terreno desmonta todo el frente en una profundidad de 6 metros. La montaña es la misma. Si hubo un error en la nota en buena hora porque no puede ir la nota como está planteada en el segundo borrador.

Nazareth Margonari pregunta si borrando el punto B, la nota solo quedaría con el punto A.

Laura Colladon pide que se le agregue que es área protegida intangible. Además pide que sean conscientes de lo que se está por emitir. Se va a dar permiso para que se intervenga en un área protegida intangible. Se está dando un paso grande cuando se dice *"aquí se puede"*. De esta forma se puede llenar el área protegida de *"a esta vez podemos, total es muy poco lo que se interviene"*. Tienen que ser consciente de la puerta que se está abriendo.

Liliana Bina dice que ella tiene plena consciencia. Cree que el contexto aquí es la donación de la totalidad del terreno, porque no se está expropiando en la velocidad que se estimaba para que sea todo público. Además es una senda que no daña. El otro escenario sería que el haga las cocheras, rompiendo a la montaña. De esta forma se estaría incorporando al patrimonio municipal del área protegida.

Laura Colladon dice que ADARSA ya emitió el dictamen y tiene plena conciencia que se está sentando precedente de invasión de área protegida intangible, zona roja de Ley de Bosques y protegida también, por la Ley Nacional.

Javier Isola dice que bajo los lineamientos que acaba de expresar Liliana Bina y considerando el 100% de la donación, y abrir solamente un paso. El Colegio de Ingenieros está de acuerdo.

- Se debate.

- Se comparte nota definitiva.

Villa Carlos Paz, 09 de mayo 2023

Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental

Ing. Gustavo García Setti

At.: Sr. Director de Obras Privadas y Catastro

Arq. Sergio Reyna

Ref.: Exp. N° 216769/23 – Solicitud del Sr. Oscar Alberto FUNES ABASTO para ocupar parte de un lote de su propiedad, ubicado en AP1, para ingresar a otro lote lindero también de su propiedad, ubicado en ZONA R3

El CPUA, luego de recibir por Secretaría Administrativa la solicitud de referencia, de realizar un reconocimiento de la situación planteada y de llevar adelante un debate e intercambio de opiniones, que incluyó a los integrantes del Plan de Manejo AP Camiare (MAP), no pudo arribar a una opinión unánime razón por la cual, antes de emitir Dictamen, desea informar al señor Secretario lo siguiente:

- Se solicita requerir al propietario propuesta de intervención sobre el lote 613 mitigando los impactos ambientales que el proyecto produciría sobre el área Protegida intangible a fin de su evaluación por parte del CPUA. Ello en el contexto de la propuesta de donación por parte del propietario del lote a intervenir.

Atte.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes con la nota compartida.

- Ingresan a la reunión los técnicos enviados por la Dirección de Ambiente. Ing. Forestal Ignacio Ibarra y la Bióloga Cecilia Eynard, a las 9:30horas.

Próximo tema: Arbolado Público.

Nazareth Margonari comenta sobre el proyecto de ordenanza de arbolado público, que se tomó el proyecto que envió la Dirección de Ambiente que tenía ocho zonas, que se redujeron a seis, en donde se mantuvieron estas seis zonas. El proyecto también tenía dos tablas por zonas de acuerdo a las veredas, si eran menores de dos metros o mayores a dos metros. Se unificó en una sola tabla y se agregó una columna con el ancho de vereda para simplificar lo que se iba a cargar en la Ord 4021. Le dice a los técnicos de Ambiente que en los planos, al estar las áreas protegidas también con verde se genera cierta confusión en la interpretación, y les pregunta si a estas áreas las pueden dejar de un color neutro. Continúa diciendo que en las zonas A4 hay dos tonos de verde, a los que a lo mejor habría que unificarlos.

Cecilia Eynard dice que tiene dos colores de verdes, porque una zona está intervenida y la otra no.

Nazareth Margonari dice que lo que se hizo en la UT es dejar el plano de zonas pero la explicación de cada poligonal, se quiere sacar para dejar una planilla que era por nombre de calles y después se le pondría el nombre de zonas. Se acomodó lo que ellos enviaron manteniendo las seis zonas. En el tema de los corredores, que había cinco bajadas de corredores biológicos, en plenaria se planteó si se podría

compatibilizar con los corredores viales. Se veía como que se reforzaba por ejemplo, la Av. San Martín, sería trabajar sobre esos ejes también.

Cecilia Eynard dice que los corredores biológicos que se comparten en pantalla, son transversales porque son los que atraviesan la zona del centro que tiene arbolado mixto, para hacer un poco de conectividad los bordes eran de nativos. Originalmente el concepto de trabajar con bordes más densos en cuanto a lo nativo, estaba asociado a una metáfora de tejido conectivo. A los corredores biológicos los llaman bajada en el proyecto para que no se genere el conflicto de nomenclatura.

Nazareth Margonari dice que en plenaria también se planteó la inquietud de que estuvieran los corredores como una alternativa.

Cecilia Eynard dice que en la propuesta no está porque los corredores viales tienen una imagen paisajística muy potente en la localidad. Cree que abordar los corredores viales, la imagen paisajística de estos corredores, generaría en este momento, un fango en el proyecto de ordenanza. Es una discusión que hay que darla, cual es la imagen que se quiere de la localidad. Esto llevaría un tiempo de conversaciones que van a demorar este proyecto de ordenanza. Se quedó que los corredores viales es de abordaje particular. Que cree que hay que hacerlo pero va a llevar su tiempo.

Marcelo Celoir le pregunta si el inconveniente es ambiental intervenirlos, o si es simplemente porque no va haber consenso en el diseño.

Cecilia Eynard dice que hay un Código que se planteó en relación a las entradas de Villa Carlos Paz, la imagen y paisaje es fuerte, y de alguna manera contrapone a la propuesta que se está haciendo en esta ordenanza. Si se agrega este punto en el proyecto va a demorarla. Le parece que son abordajes que hay que darlos en otros tiempos, otras conversaciones y otros proyectos.

Laura Colladon dice que se tendría que modificar el texto de la ordenanza, porque como quedaron las zonas, y en lo que se entendió en la última reunión plenaria, es que la ordenanza abarcaba también los corredores viales..

Cecilia Eynard comenta que esta propuesta de ordenanza dice que los corredores viales van a llevar proyectos particulares. Por eso a los corredores biológicos se los llaman bajadas para diferenciarlos de los corredores viales.

Liliana Bina dice que a partir de la modificación grande que se le hizo al proyecto de ordenanza presentado por la Dirección de Ambiente, toda la parte que no tiene que ver con las zonificación, con las planillas, se modificó para incorporar en la Ord 4021, y había quedado afuera la obligatoriedad de los loteadores, que una vez que lotean siguen siendo responsables del arbolado y de su cuidado hasta el momento que el propietario escrive. Todo esto había quedado fuera al derogar y al hacerlo con otro enfoque. Ahora se lo incorporó en el mismo artículo que tiene la Ord 4021, se dejó todo lo que se considera que es importante para que siga estando porque se quedaba huérfano de muchas disposiciones. En lo personal le gustaría que el proyecto tenga una sola planilla en donde converjan todas las especies. También le gustaría que incorpore el arbolado productivo a pedido del vecino que quiera poner en su vereda con su compromiso a mantenerlo.

- Se debate.

Cecilia Eynard dice que no está negado en la ordenanza el arbolado productivo. La experiencia que se analizó es que en general tener árboles frutales en las veredas no tiene el manejo que corresponde. Sí cree que se pueden armar bosques de frutales en espacios verdes como un proyecto de frutales con el cuidado correspondiente.

- Se debate.

Ignacio Ibarra cuenta que en el Aula Ambiental se están recibiendo a las Escuelas en una visita por semana, para hablar sobre el compostaje, las especies nativas.

Marcelo Celoir dice que se tiene que ir al Aula Ambiental. También sería importante que lo que se hace allí se desborde a la sociedad.

- Se debate.

Liliana Bina propone terminar con el proyecto de ordenanza de arbolado.

Laura Colladon propone agregar a la ordenanza que se incentive a los viveros a la venta de plantas nativas, y también que se incentive a la educación. Agregaría la planilla de exóticas invasivas no permitidas a la Ord 4021. Separaría y pondría que los corredores viales se tratarán a futuro, le gustaría que este atado a un tiempo. porque a futuro es sin fecha. Y que figure que se multarán los viveros que vendan especies exóticas invasivas.

Mario Macagno dice que está bien que se prohíba la colocación de especies exóticas invasivas, pero también sería interesante que se pueda prohibir en los viveros que trabajan dentro de la ciudad, a que vendan estas especies.

- Se debate.

Laura Colladon continúa diciendo que si puede la Ut preparar un proyecto de ordenanza con lo que ella expresó, si a los demás integrantes les parece bien, tratarlo la próxima plenaria y darlo por finalizado ..

Marcelo Celoir acuerda con lo que dice Laura Colladon y agrega que también se ponga una fecha para los corredores.

Cecilia Eynard dice que el proyecto tendría que estar en la Ord 4021 con mapas interactivos en donde se informe que árboles son los que corresponde en cada zona.

Nazareth Margonari comparte un plano realizado por Juan Echebolanea, con las zonas en donde se van a adjuntar las tablas de los árboles.

- Se debate.

Marcelo Celoir propone pasar el proyecto a la Ut para su tratamiento y cerrarlo en la próxima plenaria.

- Se acuerda por unanimidad que el tema pase a la UT.

- Se retira Laura Colladon a las 11:00 horas.

- Se retiran los técnicos de la Dirección de Ambiente.

Javier Isola dice como una apreciación personal. Que él esperó que viniera la Directora de Ambiente sin desmerecer los cargos que tienen los técnicos.

Liliana Bina pregunta si quedó alguna duda sobre lo expuesto. Respondiendo a Javier Isola dice, que en plenaria se trata el tema de arbolado, por eso la Dirección de Ambiente envió a los autores del proyecto de ordenanza.

Marcelo Celoir dice que en la plenaria pasada se habló sobre la representación en el CPUA, en donde se dijo que están faltando los Concejales. Las ausencias que tienen ya es recurrente. Ellos tienen que venir para aportar y de esta forma poder tener un nexo con quien se está aconsejando.

Liliana Bina dice que ella tiene conocimiento que se iba a presentar una nota pidiendo que se ratifique a los suplentes. Está de acuerdo.

- La secretaria administrativa dice que a la nota la enviará por correo electrónico.

Próximo tema: Avances UT (Estudio de densidades y retiros).

Liliana Bina pregunta porque no se vota si la compensación se deroga o sigue. Porque la compensación no mueve densidades. La compensación modifica perfiles. Lo que hay que saber si se está de acuerdo o no, si se sostiene un perfil de 5 pisos.

Marcelo Celoir dice que ya se votó en plenarias anteriores y se aprobó por mayoría que se siga estudiando.

Javier Isola dice que también en plenarias anteriores, se votó que se arme una nueva comisión multidisciplinaria para estudiar este tema en particular.

Liliana Bina pregunta si la comisión multidisciplinaria sería fuera del CPUA.

Marcelo Celoir dice que sí, ahora se tiene solamente un técnico, está faltando otro. Entonces se reemplazaría ese técnico, por un grupo multidisciplinario que ayude a estudiar los cambios a la ordenanza.

Liliana Bina dice que en este momento no faltan técnicos falta la decisión de ponerse a trabajar.

Marcelo Celoir dice que la mayoría que componen la plenaria vienen una o dos veces por semana ad honorem. Lo que no quiere decir que tengan que ser pago, pero si tendría que haber un grupo pago para que pueda desarrollar este tema que es de suma importancia. Desde el CPUA se les darían las premisas para que ellos desarrollen. Están Juan Manuel Echeolanea y Nazareth Margonari pero faltarían profesionales.

Javier Isola dice que el CPUA sería el cliente que le daría a esa comisión las premisas.

Liliana Bina dice que entonces se decidió concursar una nueva comisión técnica. Lo último que ella escuchó, es que el CA lo estaba trabajando para que se enriquezca la UT. Ya se tienen los datos poblacionales y el trabajo que hizo Juan Echeolanea. Lo dice porque en algún momento se dijo que hacían falta demógrafos, se llamó a la Universidad, vino una demógrafa que no avanzó mas de lo que tenía Juan Echeolanea, porque es un estudio completo. Ahora habría que esperar los datos del

censo que estarán a fines de junio . Se había trabajado sobre los datos del censo del 2010, más los datos del Registro Civil. La demógrafa dijo que estaba perfecto el trabajo realizado. Lo poblacional es un indicador, pregunta para los otros indicadores que profesión requeriría.

Martina Casesi dice que la comisión estaría conformada por profesionales que no son de la Municipalidad.

Marcelo Celoir dice que para determinar que es un tejido duro y que es un tejido blando, no hace falta ni un sociólogo ni un demógrafo. Hace falta alguien que esté en el desarrollo urbano.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que lo que él aprendió a lo largo de 20 años en que se dedica al urbanismo, es que la tendencia es cada vez más en trabajar con los recursos existentes y no traer recursos de afuera por más especialistas que sean. Es como el desarrollo del software, al principio se compraba el enlatado y se aplicaba. Con el tiempo se fue sumando especialistas en informática que han ido desarrollando el software de cada empresa. Con el tema del ordenamiento territorial de desarrollo urbano, el proceso ha sido similar. Antes él a sido un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y eran un grupo en donde le tocó coordinar equipos que caían como paracaidistas a una localidad, y en el término de 6 meses se armaba una serie de cuestiones que generalmente quedaban al margen, o se utilizaba un 10 % del trabajo. La misma experiencia les fue enseñando que lo que se tenía que hacer es a la inversa, captar personas de la localidad, armar los equipos técnicos locales y trabajar de esa manera. El caso de Villa Carlos Paz es un caso paradigmático porque tiene un Consejo de Planificación Urbano Ambiental, o sea que fue un paso más allá todavía. Coincide con Liliana Bina que teniendo personas como Cecilia Eynard, Ignacio Ibarra, Mónica Martínez, le parece que el recurso humano para generar lo que se quiere generar existe.

Liliana Bina dice que lo que no está claro en este momento, es el posicionamiento de la política urbana de los representantes políticos del CPUA. Es la primera vez que pasa.

Martina Casesi dice que no está claro porque particularmente ella quiso hablar en la Asociación de bajar las densidades y la respuesta fue un no rotundo. Ni siquiera se escuchó los fundamentos. A ella le parece necesario que toda la Asociación pueda entenderlo e incorporarlo al igual que ella. Para eso necesita mucha más información de la que se plantea en el CPUA. Por eso le parece necesaria una comisión.

Liliana Bina dice que no pasa por una comisión pasa porque la Ut está trabajando mal, el DEM no ha nombrado un técnico que la fortalezca. Pero también hay un enfoque político, cuando estaba Joe Rigazio en la Asociación Inmobiliaria fue quien acompañó para bajar las torres. Fue tremendo el debate pero había posiciones políticas urbanas bien claras. Que es lo que hace falta, claridad y asumirlo con claridad.

Martina Casesi dice que ella necesita una comisión que no provenga de la Municipalidad. Y no es solo bajar las densidades, es el impacto económico que eso va a producir, el impacto social, también hay un impacto político en bajar las densidades. Hay muchas cosas que hay que revisar y todos coinciden que no provengan directamente de la Municipalidad.

Marcelo Celoiria personalmente dice, no lo planteó en el CA , que si no hay agua no hay caño , no hay infraestructura , el problema termina siendo de la gente pero la responsabilidad no es de la gente es de los Gobiernos. Si no hay agua, también se tiene un lago. Cuando vino el Subsecretario de Agua , él le insinuó que tenían un lago en donde se podría sacar agua y hacer pequeños centros de purificación.

Liliana Bina dice que se estaría sacando el agua a Córdoba

Alberto Verdinelli dice que entiende a Marcelo Celoiria pero esas no son decisiones técnicas son decisiones políticas. .

- Se debate.

- Se propone que cada Institución presente la propuesta sobre densidades para ir socializándolas por correo electrónico.

- Se aprueba por unanimidad que las Instituciones presenten sus propuestas para socializarlas por correo electrónico.

- Se da por finalizada la reunión a las 11:45 horas.